

Nr. 64 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst. 17. März 1938*R 43 II/1235b, Bl. 64v Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Als bei der Eröffnung des Hauses der Deutschen Kunst in München im Sommer 1937 dem deutschen Volke und dem Ausland das deutsche Kunstschaffen vorgeführt wurde², verfügte der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda zugleich, in einer zweiten Schau einen Rückblick auf die verderblichen Erscheinungen zurückliegender Zeitabschnitte des künstlerischen Lebens zu geben³. Der Charakter dieser Schau entarteter Kunst veranlaßte den Führer nunmehr, sämtliche Erzeugnisse entarteter Kunst, die sich in Museen und Sammlungen von Reich, Ländern und Gemeinden befanden, zu erfassen und sicherzustellen. Mit der Durchführung der entsprechenden Maßregeln wurde der Akademieprofessor Adolf Ziegler, Präsident der Reichskammer der bildenden Künste, vom Führer persönlich beauftragt⁴. Es wurden rund 5000 Gemälde und Plastiken und rund 12 000 Werke der Graphik erfaßt und in einem Sammeldepot in Berlin, Köpenicker Straße, in Verwahrung genommen, wo sie sich mit Ausnahme der Werke, welche in der Ausstellung „Entartete Kunst“ in Berlin zur Zeit gezeigt werden, noch befinden. Der Zweck des Gesetzes ist, diesen seinem Umfange nach feststehenden Kreis von Kunsterzeugnissen, von denen eine schädliche Wirkung ausgeht, für immer den Augen der Öffentlichkeit zu entziehen⁵. Das Verfügungsrecht wird durch § 2⁶ in die Hände des Führers und Reichskanzlers selbst gelegt. Durch Abs. 2 wird die Möglichkeit geschaffen, in Fällen besonderer Härte Ausgleichsmaßnahmen zu verfügen. Im übrigen wird die Durchführung des Gesetzes durch § 3 dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda übertragen⁷.

¹ KabVorl. des RMVP, der Rkei zur Verabschiedung im schriftl. Beschlußverfahren m.d.B. zugeleitet, die Einspruchsfrist möglichst kurz zu bemessen, RIM und StdF hätten bereits zugestimmt; vom RMRk am 19. 3. 1938 mit Frist bis 25. 3. in Umlauf gesetzt. R 43 II/1235b, Bl. 64 f.; auch in R 2/4868, Bl. 123f.; R 5101/23565, unfol. Zustimmung des StdF s. APK I 1, Reg. Nr. 12531; I 2, Reg. Nr. 22873. – Zu Vorbereitung und Intention des Gesetzes vgl. GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 95, 97, 99, 305, 307, 315, 319, 334; I 6, S. 219.

² Die zur Einweihung des „Hauses der Dt. Kunst“ am 18. 7. 1937 eröffnete „Erste Große Dt. Kunstausstellung“. Näheres s. BACKES, Hitler und die bildenden Künste, S. 77–83; MERKER, Bildende Künste, S. 163–168.

³ Ausstellung „Entartete Kunst“, eröffnet am 19. 7. 1937 gleichfalls in München; s. BACKES S. 67f., 73–75; MERKERS. 143–154.

⁴ Zu diesem Auftrag an Ziegler vom 27. 7. 1937 s. R 2/4868, Bl. 108–115; generell zum Umfang der erfaßten Kunstwerke wie den Folgen des vorlieg. Gesetzes: BACKES S. 75–77; MERKER S. 155–160.

⁵ D. h. sie sollten lt. § 1 „ohne Entschädigung zu Gunsten des Reichs eingezogen werden.“

⁶ GesEntw. § 2 lautete: „(1) Die Einziehung ordnet der Führer und Reichskanzler an. Er trifft die Verfügung über die in das Eigentum des Reiches übergehenden Gegenstände. Er kann die in Satz 1 und 2 bestimmten Befugnisse auf andere Stellen übertragen. – (2) In besonderen Fällen können Maßnahmen zum Ausgleich von Härten getroffen werden.“

⁷ Ohne förmlich zu widersprechen, forderten der PrFM und nach ihm der RERzM mit Schreiben vom 22. bzw. 24. 3., daß der Erlös aus einem etwaigen Verkauf der Kunstwerke ins Ausland den Museen gebühre, denen sie bislang gehört hatten. Das AA wünschte die entschädigungslose Enteignung auf Inländer zu beschränken; § 1 erhielt deshalb den Zusatz: „[...] soweit sie [die Kunstwerke] bei Sicherstellung im Eigentum von Reichsangehörigen oder inländischen juristischen Personen standen.“ Den RERzM beruhigte der RMVP am 11. 5. dahin, daß kein Verkauf ins Ausland, sondern allenfalls ein Tauschverkehr beabsichtigt sei und er die eingetauschten Gegenstände den beteiligten Museen überlassen werde. R 43 II/1235b, Bl. 65–72; R 2/4868, Bl. 125–128; R 4901/13106, Bl. 136. Sodann fertigte Hitler das Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst am 31. 5. 1938 aus (RGBl. I S. 612); s. Anhang, FV 266*. Abdruck: UuF XI, Nr. 2495d.

Zitierhinweis

Nr. 64 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst. 17. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d064>